

유가증권시장 공시규정 일부개정규정

1. 개정 이유

- 금융위원회의 「전환사채 시장 건전성 제고방안」(‘24.1.23)과 관련하여 CB 등의 유통단계에서의 정보 제공을 확대하고,
 - 공시내용이 방대한 지속가능경영보고서의 영문번역에 소요되는 시간 등을 고려하여 동 보고서의 영문공시 제출시한을 확대하기 위함

2. 주요내용

- 발행회사의 만기 前 CB 등 취득·재매각에 대한 공시의무 신설
(안 제7조제1항제2호가목(6)(라), 제31조제7호)
 - CB, BW, EB*에 대해 만기전 취득 시 및 재매각 시 각각 투자자들이 해당 정보를 알 수 있도록 공시의무 신설
 - * BW(신주인수권부사채) 및 EB(교환사채)도 CB 대체수단으로 이용될 가능성
 - 기 공시한 내용 중 만기 前 취득금액 및 재매각금액의 50% 이상 변경시 발행 공시와 동일*하게 불성실공시로 제재할 수 있도록 근거 마련
 - * CB·BW·EB의 경우 기 공시내용 중 발행금액 50% 이상 변경시 공시변경으로 제재
- 지속가능경영보고서 등의 영문공시 제출시한(5일→3개월) 확대(안 제48조제1항)
 - 상장법인의 지속가능경영보고서 국문공시 후 영문공시 제출 시한을 현행 5일에서 3개월 이내로 확대(지배구조보고서 영문공시 시한과 동일)할 수 있도록 세칙으로 위임하는 근거 마련

3. 참고사항

☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호: 제24-102호)

시장감시본부 협의완료(감시제도-613)

☐ 기타 : 신·구조문대비표

유가증권시장 공시규정 일부개정규정

유가증권시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제7조제1항제2호가목(6)에 (라)를 다음과 같이 신설하며, 같은 항 제3호가목(5) 중 “제4호”를 “제3호”로 한다.

(라) 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 만기 전에 취득하기로 결정한 때 또는 만기 전에 취득한 해당 사채를 매도하기로 결정한 때 제31조제7호 중 “전환가격”을 “만기 전 취득한 사채의 취득금액·매도금액, 전환가격”으로 한다.

제48조제1항 단서 중 “기업지배구조보고서”를 “기업지배구조보고서 및 세칙으로 정하는 사항”으로 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(전환사채 등의 만기 전 취득·재매각 등에 관한 적용례) 제7조제1항제2호가목(6)(라) 및 제31조제7호의 개정규정은 이 규정 시행일 이후 제7조제1항제2호가목(6)(가)에 따른 발행에 관한 결정을 하는 경우부터 적용한다.

신·구조문대비표

[illegible]

2. 해당 유가증권시장주
권상장법인의 재무구조
에 변경을 초래하는 다
음 각 목의 어느 하나
에 해당하는 사실 또는
결정이 있을 때

가. 해당 유가증권시장
주권상장법인이 발행
하는 증권에 관한 다
음의 어느 하나에 해
당하는 사실 또는 결
정이 있을 때

(1)~(5) (생략)

(6) 주권 관련 사채
권(법 제165조의10제
1항에 따른 사채와
「은행법」 제33조제1
항제3호에 따른 은행
주식 전환형 조건부
자본증권을 말한다.
이하 같다) 등과 관
련하여 다음의 어느
하나에 해당하는 때

(가)~(다) (생략)

<신설>

2. -----

가. -----

(1)~(5) (현행과 같음)

(6) -----

(가)~(다) (현행과 같음)

(라) 전환사채, 신주인
수권부사채 또는 교환사
채를 만기 전에 취득하기
로 결정한 때 또는 만기
전에 취득한 해당 사채를
매도하기로 결정한 때

전환사채
등의
만기전 취득
채매각
공시의무
신설

(7)~(9) (생략) 나.~마. (생략) 3. 해당 유가증권시장주 권상장법인의 기업경영 활동에 관한 다음 각 목의 어느 하나에 해당 하는 사실 또는 결정이 있을 때 가. 해당 유가증권시장 주권상장법인의 지배 구조 또는 구조개편 에 관한 다음의 어느 하나에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때 (1)~(4) (생략) (5) 「상법」 제374 조·제522조·제530조 의2, 제530조의12 및 법 시행령 제171조제 2항제1호부터 <u>제4호</u> 까지에서 규정한 사 실에 관한 결정이 있 을 때 (6) (생략) 나.~라. (생략) 4. (생략) ②~③ (생략)	(7)~(9) (현행과 같음) 나.~마. (현행과 같음) 3. ----- ----- ----- ----- ----- ----- 가. ----- ----- ----- ----- ----- ----- (1)~(4) (현행과 같음) (5)----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----<u>제3호</u>----- (6) (현행과 같음) 나.~라. (현행과 같음) 4. (현행과 같음) ②~③ (현행과 같음)	인 용 조 문 정비
---	--	-----------------------

제31조(공시변경) 거래소는 유가증권시장주권상장법 인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당된 때에는 공 시변경으로 본다. 1. ~ 6. (생략) 7. 제7조제1항제2호가목 (6) 또는 제8조의2제 1항제6호에 따른 공 시내용 중 발행금액, <u>전환가격</u> , 신주인수 권행사가격 또는 교 환가격의 100분의 50 이상을 변경하여 공 시한 때 8. ~ 20. (생략)	제31조(공시변경) ----- ----- ----- ----- -----. 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. ----- ----- ----- ----- <u>만기 전 취득한 사채의</u> <u>취득금액·매도금액,</u> <u>전환가격,</u> ----- ----- ----- 8. ~ 20. (현행과 같음)	전환사채 등의 만기전 취득 금액·매도 금액 50% 이상 변경시 공시변경 으로 간주
제48조(영문공시) ① 유가 증권시장주권상장법인은 한글로 공시한 후 5매매 거래일 이내에 영문으로 공시할 수 있다. 다만, 규정 제24조의2의 <u>기업지배구 조보고서</u> 의 경우 3개월 이내에 영문으로 제출할 수 있다. ② (생략)	제48조(영문공시) ① ----- ----- ----- ----- -----. ----- <u>기업지배구</u> <u>조보고서 및 세칙으로 정</u> <u>하는 사항</u> ----- ----- -----.	지속가능 경영보고서 등의 영문 공시 제출 기한 확대 근거 마련